

El contracte de treball



Índex

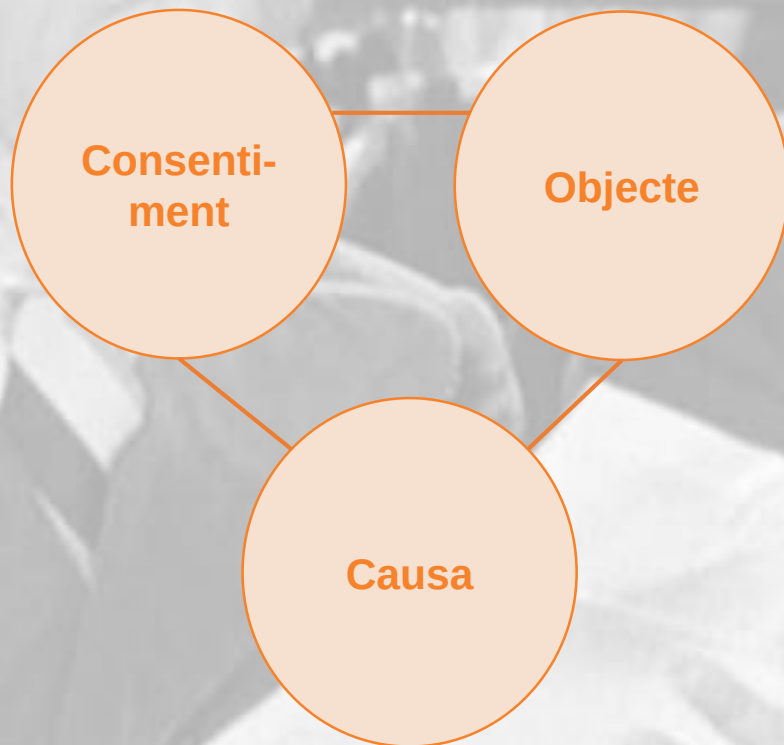
- 1.- Concepte i elements essencials.
- 2.- Subjectes.
- 3.- Forma.
- 4.- Obligacions de l'empresa.
- 5.- Contingut.
- 6.- Tipus de contractes:
 - Contractes de durada indefinida.
 - Contractes de durada determinada.
 - Contractes a temps parcial.
- 7.- Teletreball.
- 8.- Agències privades de col·locació i ETT.



El contracte de treball

És un acord entre **l'empresa** i el **treballador**, pel qual el treballador s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l'empresa i sota la seva direcció, a canvi d'una retribució o un salari.

Elements essencials del contracte de treball



Els elements essencials del contracte de treball constitueixen les **condicions mínimes necessàries** per tal que un contracte de treball sigui vàlid:

- **consentiment:** manifestació de voluntat de les parts d'establir un contracte de treball (vici consentiment → nul·litat).
- **objecte:** el treball prestat en certes condicions (personal, voluntari, compte d'altri i depenent). Ha de ser possible, lícit i determinat.
- **causa:** és el motiu pel qual es realitza el contracte de treball. Empresa: apropiació dels fruits del treball, treballador: cobrament salari.



Els subjectes del contracte de treball

Treballador: persona física que presta els seus serveis retribuïts a les ordres de l'empresa, a canvi d'un salari.

Empresa: persona física o jurídica que rep els fruits del treball a canvi de pagar un salari.

Capacitat per contractar

- Persones **majors de 18 anys**
- Persones **majors de 16 anys:**
 - emancipades (majors 16a resolució judicial capacitat. Causes: matrimoni, concessió progenitors o autorització judicial).
 - no emancipades que visquin de forma independent o depenent amb consentiment del seus tutors.
- Persones **estrangeres** d'acord amb la legislació (permís de treball).

- Els **menors de 16 anys** no poden treballar excepte en espectacles públics, prèvia autorització de l'autoritat laboral i sempre que no comporti un perill per la salut i formació professional i humana.

Capacitat per contractar

Persona física: pot contractar si

- és major de 18 anys.
- és menor emancipada.
- menor no emancipada pot contractar amb la representació dels seus tutors.

Persona jurídica: pot contractar

- a través dels seus representants legals.



Forma del contracte de treball

Per escrit

Serà **obligatori quan ho digui la llei**. Si s'incompleix aquesta formalitat es **presumeix** un contracte indefinit i de jornada completa, llevat que s'acrediti la naturalesa temporal.

Verbal

Només es poden concertar d'aquesta forma els contractes indefinits ordinaris i els eventuais inferiors a 4 setmanes.

Sempre que hi ha una relació laboral existeix contracte de treball; una altra cosa és que hi hagi o no un document per escrit que reculli aquest acord.

El treballador **pot exigir** en qualsevol moment que l'empresa formalitzi per **escrit** el contracte i que consti el primer dia que va anar a treballar.



Obligacions de l'empresa respecte el contracte de treball

Lliurar una **còpia** del contracte al **treballador**.

Lliurar, per a que la signin, una **còpia bàsica** (sense dades personals) del contracte als **representants dels treballadors**.

Comunicar i lliurar a l'oficina d'ocupació, en el termini de 10 dies hàbils, de la formalització del contracte, una còpia d'aquest i la còpia bàsica signada pels representants dels treballadors. S'ha de fer tant pels contractes escrits com pels verbals. Es pot descarregar una còpia simple a la seu electrònica del [SEPE](#).



Contingut del contracte de treball

Quan no es formalitzi per escrit i la relació laboral sigui superior a 4 setmanes l'empresa haurà d'informar per escrit, en el termini de 2 mesos, sobre els elements essencials del contracte.

Tipus de contracte.

Identitat de les parts (treballador i empresa).

Data d'**inici** i **durada** previsible.

Domicili social de l'empresa i del centre de treball. Si el treballador ha de treballar en diferents **centres de treball** o en centres de treball mòbil o itinerants caldrà fer constar aquestes circumstàncies.

Grup professional del lloc de treball o una descripció del contingut específic del treball que ha de dur a terme el treballador.

Salari, complements salarials i periodicitat del pagament, **jornada** i **vacances**.

Terminis que estiguin obligats a respectar l'empresa i el treballador en el supòsit d'extinció del contracte.

Conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral.

Lloc, **data** i **signatura** de les parts.

Les parts podran recollir al contracte els acords que consideren oportuns (ex: pacte de dedicació exclusiva), no obstant això, si hi ha alguna **clàusula abusiva o en frau de llei**, no perjudicarà el treballador i es considerarà com a no posada.



Altres pactes

- **Pacte de plena dedicació:**

Pacte escrit pel qual un treballador s'obliga a prestar els seus serveis en exclusiva per a una sola empresa a canvi d'una compensació econòmica.

- **Pacte de permanència:**

Pacte escrit pel qual el treballador assumeix l'obligació de romandre en una empresa durant un temps determinat.

L'obligació de permanència té una durada màxima de dos anys.

Perquè la seva subscripció sigui vàlida s'exigeix que l'empresa es faci càrrec de les despeses d'un curs de formació.

La rescissió del contracte, per part del treballador, abans del termini pactat, genera per a l'empresa el dret a un indemnització de danys i perjudicis.





MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

- 1 Tipo de contrato.
- 2 Identidad de las partes.

1

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO (ORDINARIO O FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA)

CÓDIGO DE CONTRATO

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF/NIE

☐ TIEMPO COMPLETO

1 0 0

☐ TIEMPO PARCIAL

2 0 0

D.D.N.A.

NIF/NIE

EN CONCEPTO (1)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DOMICILIO SOCIAL

PAIS

MUNICIPIO

C. POSTAL

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

RECARGO

CÓD. PROF.

NÚMERO

ENCL. CONTR.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

2

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PAIS

MUNICIPIO

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

D.D.N.A.

NIF/NIE (2)

FECHA DE NACIMIENTO

Nº AFILIACIÓN S.S.

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PAIS DOMICILIO

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. _____, en calidad de (3) _____ con NIF/NIE. _____

DECLARAN



Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

3

PRIMERA: Esta trabajador/a prestará sus servicios como (4) _____, incluido en el grupo profesional / categoría / nivel profesional de _____, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad) _____.

4

SEGUNDA: La jornada de trabajo será:

- ☐ **A tiempo completo:** la jornada de trabajo será de _____ horas semanales, prestadas de _____, a _____, con los descansos establecidos legal o convencionalmente.
 - ☐ **A tiempo parcial:** la jornada de trabajo ordinaria será de _____, horas ☐ al día, ☐ a la semana, ☐ al mes, ☐ al año, siendo esta jornada inferior a (marque con una X lo que corresponda):
 - ☐ La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
 - ☐ La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
 - ☐ La jornada máxima legal.
- Que es de _____ horas (5)

Mod. PE -170 A (08)

<http://www.redtrabajo.es>

3 Puesto y lugar del centro de trabajo.

4 Jornada laboral.



La distribución del tiempo de trabajo será de

Señálese, en el caso de jornada a tiempo parcial, si el contrato corresponde o no, a la realización de trabajos fijos discontinuos y periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

SI ☐ NO ☐

TERCERA: En el caso de jornada a tiempo parcial señálese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (6):

SI ☐ NO ☐

CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándose la relación laboral en fecha y se establece un periodo de prueba de (7)

5

QUINTA: El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI ☐ NO ☐
En caso afirmativo cumplimentar el anexo «Contrato de relevo».

SEXTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución total de euros brutos (8) que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales (9)

6

SEPTIMA: La duración de las vacaciones anuales será de (10)

7

OCTAVA: Al presente contrato le será de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, modificada por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, (BOE de 18 de septiembre)

SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo y, si el/la empleador/a reúne los requisitos y no se encuentra en alguna de las causas de exclusión de la citada Disposición, señale el colectivo al que pertenece el/la Trabajador/a (11):

☐ Jóvenes desde 16 hasta 30 años de edad, ambos inclusive.

☐ Mujeres desempleadas pertenecientes a alguno de los colectivos contemplados en el art. 3 de la Ley 35/2010

☐ Personas con discapacidad

☐ Mayores de 45 años de edad.

☐ Parados que lleven, al menos, 1 mes inscritos como demandante de empleo

☐ Desempleados que durante los dos años anteriores a la celebración del contrato hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos

☐ Desempleados a quienes durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato indefinido en una empresa diferente

NOVENA: En el supuesto de haber respondido afirmativamente a la anterior cláusula, cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada o reconocida como improcedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el art. 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el art.56 del mismo texto legal, será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.

DÉCIMA: En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y particularmente, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE. de 29 de marzo), Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), y en el Convenio Colectivo de

8

UNDÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación (12).

5 Duración del contrato y período de prueba.

6 Salario.

7 Vacaciones.

8 Convenio colectivo.



CLÁUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas:

En a de de 20
El/la trabajador/a El/la representante El/la representante legal
de la Empresa del/da la menor, si procede

Mod. PE-1318 (008)

- (1) Director/a, Gerente, etc.
- (2) En el caso de contratación a través de contingente a una persona extranjera no comunitaria y no residente en España, deberá cumplimentarse el anexo Mod. PE- 217
- (3) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
- (4) Indicar profesión.
- (5) Indique el número de horas.
- (6) Señale lo que proceda, y en caso afirmativo, adjunte el anexo si hay horas complementarias.
- (7) Habrá de cumplimentarse, en todo caso, lo dispuesto en el art. 14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo (BOE de 29 de marzo).
- (8) Días, semanales o mensuales.
- (9) Salario base, complementos salariales, plusas.
- (10) Mínimo: 30 días naturales.
- (11) Ponga una X en la casilla que corresponda.
- (12) PROTECCIÓN DE DATOS - Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1996 de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre).



CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO (ORDINARIO O FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA)

CÓDIGO DE CONTRATO

DATOS DE LA EMPRESA		☐ TIEMPO COMPLETO		1 6 8	
C/I/NIF/NIE		☐ TIEMPO PARCIAL		2 9 0	
DUEÑA		NIF/NIE		IN CONCEPTO (1)	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA		DOMICILIO SOCIAL			
PAÍS		MUNICIPIO		C. POSTAL	
DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN					
NÚMERO		CÓDIGO		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO					
PAÍS		MUNICIPIO			
DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A					
DUEÑA		NIF/NIE (3)		FECHA DE NACIMIENTO	
Nº ATRIBUCIÓN I.S.S.		NIVEL FORMATIVO		NACIONALIDAD	
MUNICIPIO DEL DOMICILIO		PAÍS DOMICILIO			

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. _____
con NIF/NIE _____ en calidad de (3)

DECLARAN

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: Esta trabajadora prestará sus servicios como (4) _____, incluido en el grupo profesional / categoría / nivel profesional de _____, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad) _____.

SEGUNDA: La jornada de trabajo será:

- ☐ **A tiempo completo:** la jornada de trabajo será de _____ horas semanales, prestadas de _____ a _____, con los descansos establecidos legal o convencionalmente.
- ☐ **A tiempo parcial:** la jornada de trabajo ordinaria será de _____ horas ☐ al día, ☐ a la semana, ☐ al mes, ☐ al año, siendo esta jornada inferior a (marque con una X la que corresponda):
- ☐ La de un/a trabajadora a tiempo completo comparable.
- ☐ La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
- ☐ La jornada máxima legal.
- Que es de _____ horas (5)

Mod. PE - 15/04/00

Impreso en papel reciclado

La distribución del tiempo de trabajo será de _____.

Señalese, en el caso de jornada a tiempo parcial, si el contrato corresponde o no, a la realización de trabajos fijos discontinuos y periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

SI ☐ NO ☐

TERCERA: En el caso de jornada a tiempo parcial señalese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (6).

SI ☐ NO ☐

CUARTA: La duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándose la relación laboral en fecha _____ y se establece un período de prueba de (7) _____.

QUINTA: El presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SI ☐ NO ☐
En caso afirmativo cumplimentar el anexo «Contrato de relevo».

SEXTA: Esta trabajadora percibirá una retribución total de _____ euros brutos (8) _____ que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales (9):

SEPTIMA: La duración de las vacaciones anuales será de (10) _____.

OCTAVA: Al presente contrato le será de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, modificada por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, (BOE de 18 de septiembre).

SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo y, si esta empleadora reúne los requisitos y no se encuentra en alguna de las causas de exclusión de la citada Disposición, señale el colectivo al que pertenece esta Trabajadora (11):

- | | |
|--|---|
| ☐ Jóvenes desde 16 hasta 30 años de edad, ambos inclusive. | ☐ Parados que lleven, al menos, 1 mes inscritos como demandante de empleo. |
| ☐ Mujeres desempleadas pertenecientes a alguno de los colectivos contemplados en el art. 3 de la Ley 35/2010. | ☐ Desempleados que durante los dos años anteriores a la celebración del contrato hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos. |
| ☐ Personas con discapacidad. | ☐ Desempleados a quienes durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato indefinido en una empresa diferente. |
| ☐ Mayores de 45 años de edad. | |

NOVENA: En el supuesto de haber respondido afirmativamente a la anterior cláusula, cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada o reconocida como improcedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el art. 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el art. 56 del mismo texto legal, será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.

DÉCIMA: En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y particularmente, al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo), Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), y en el Convenio Colectivo de _____.

UNDÉCIMA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de _____ en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación (12).

CLÁUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

En _____ a _____ de _____ de 20 _____
Esta trabajadora/a _____ El/la representante _____ El/la representante legal _____
de la Empresa _____ de la Empresa _____ de la Empresa _____

Mod. PE - 15/04/00

- (1) Director/a, Gerente/a, etc.
(2) En el caso de contratación a través de contingente o subcontratación por parte de no comunitario y no residente en España, deberá cumplimentarse el anexo Mod. PE - 217.
(3) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que lo tenga a su cargo.
(4) Indicar profesión.
(5) Indicar el número de horas.
(6) Señalese lo que procede, y en caso afirmativo, adjuntar anexo de horas complementarias.
(7) Indicar de qué período, en este caso, lo dispuesto en el art. 14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 25 de marzo).
(8) Dinero, mercancías o prestaciones.
(9) Salario base, complementos salariales fijos.
(10) Mínimo: 30 días naturales.
(11) Ponga una X en la causa que corresponde.
(12) RECUPERACIÓN DE DATOS: Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre).

Període de prova

És el temps que serveix per tal que les parts comprovin si el contracte de treball que han signat s'ajusta als seus interessos. **No és obligatori** (optatiu), si les parts ho acorden ho han de reflectir per **escrit**, computarà a efectes d'**antiguitat** i es tindran els **mateixos drets i obligacions** que un treballador fix.

Durant aquest període, qualsevol de les parts pot donar per acabada la relació laboral, sense necessitat de causa, ni preavís, ni dret a indemnització. Si es tindrà dret a **quitança**.

La **durada** serà la que estableixi el conveni col·lectiu i si no s'estableix serà la prevista a l'Estatut dels Treballadors.

Durada màxima del període de prova ET

Tècnics titulats: Fins a 6 mesos.	Tècnics no titulats: - Fins a 2 mesos si l'empresa té més de 25 treballadors. - Fins a 3 mesos si l'empresa té menys de 25 treballadors.	Contracte en pràctiques: Fins a 1 mes, llevat que per conveni col·lectiu s'estableixi quelcom diferent.	Contracte temporal de durada no superior a 6 mesos: Fins a 1 mes.
--------------------------------------	--	--	--



Tipus de contractes de treball

Podem classificar el contractes de treball en dos grans apartats:

- **Temps:** indefinit o de durada determinada.
- **Jornada de treball:** completa o parcial.

CTE INDEFINIT ORDINÀRI

Contractes de durada indefinida

Són els acordats amb data d'inici però no de finalització.



Contractes de durada determinada

Són els acordats per la prestació de serveis durant un període de temps establert.



Contractes jornada completa

Són els acordats per la prestació de serveis durant tota la jornada laboral ordinària.

Contractes a temps parcial

Són els acordats per la prestació de serveis amb una jornada inferior a la jornada completa.



Tipus de contractes	
Contractes indefinits	Contractes temporals
• Contracte indefinit ordinari • Contracte fix-discontinuu • Contracte indefinit a temps parcial	Formatius: • Contracte de formació en alternança • Contracte en pràctiques
	Pel tipus de treball que cal fer: • Contracte eventual per circumstàncies de la producció • Contracte de substitució o interinitat
	Contracte de relleu, contracte de treball en grup i contracte autònom econòmicament dependent (TRADE).



Contractes de durada indefinida



Es presumiran per **temps indefinit i a jornada completa** **els contractes de durada determinada** quan:

- **No** s'observa l'exigència de la **forma escrita**.
- Els treballadors **no** hagin estat donats d'**alta a la Seguretat Social** (llevat que es dedueixi la naturalesa temporal d'aquests contractes).
- Els contractes temporals celebrats en **frau de llei**.
- El treballador **continua prestant els seus serveis**, un cop transcorregut el termini màxim del contracte temporal.
- **Límit encadenament contractes temporals**: treballadors contractats per més de 18 mesos dins d'un període de 24 mesos (de forma contínua o no) (Ref. Lab. 2021).



Contractes de durada indefinida

- **Contracte indefinit ordinari:** és el contracte “tipus”, a jornada completa, en què només s’indica la data d’inici de la relació laboral, però no la seva finalització. Es pot celebrar de paraula o per escrit.

- **Contracte fix-discontinu:** es concerta per realitzar una activitat només en èpoques determinades dins del volum normal d’activitat de l’empresa.

Està pensat per treballs de naturalesa estacional, vinculats a activitats productives de temporada o que no tinguin aquesta naturalesa però que es prestin de manera intermitent amb períodes certs (determinats o indeterminats). (Ex: personal d’hotels de temporada de platja o esquí, equips d’extinció d’incendis a l’estiu, verema,...).

- **Contracte indefinit a temps parcial:** és el contracte, a jornada parcial, en què només s’indica la data d’inici de la relació laboral, però no la seva finalització. S’ha de celebrar de per escrit.



Tipus de contractes

Contractes indefinits

Tipus de contracte indefinit	Requisits	Forma	Jornada	Retribució	Especificitats
Indefinit ordinari	No hi ha	Verbal o escrit	A temps complet	D'acord amb conveni col·lectiu, contracte de treball o SMI	-----
Indefinit a temps parcial	No hi ha	Escrit, en model establert	A temps parcial	D'acord amb conveni col·lectiu, contracte de treball o SMI	-----
Fix-discontinuu	Activitats intermitents o cícliques dins del volum normal de l'activitat de l'empresa.	Escrit, en model establert	A temps complet o parcial	D'acord amb conveni col·lectiu, contracte de treball o SMI	• La crida es realitzarà en l'ordre i forma que determini el conv. col. En tot cas per escrit i amb una antelació adequada. • Si el treballador està de baixa mèdica ho haurà de comunicar a l'empresa després de la crida i aquesta el donarà d'alta a la SS i tramitarà la baixa mèdica. • Per conv. col. es pot fixar una quantitat per finalització de la crida. • Si el treballador rebutja la reincorporació no percebrà ni indemnització ni atur. • Si no es produeix la crida el treballador podrà demandar a l'empresa per acomiadament.





Bonificacions a la contractació

Existeixen incentius fiscals i bonificacions a la Seguretat Social per a promoure la contractació per part de les empreses. Aquests depenen de diferents circumstàncies i van canviant amb els temps. Per exemple:

- Persones amb discapacitat.
- Persones amb capacitat intel·lectual límit.
- Majors de 45 anys.
- Joves menors de 25 anys.
- Víctimes de tracta d'éssers humans, violència masclista i terrorisme.
- Treballadors en situació d'exclusió social.
- Persones que prestin serveis en la llar familiar.
- Penats en institucions penitenciàries i menors en centres d'internament.
- Conversió de contractes en indefinits.
- Treballadors aturats de llarga durada.
- Contractes a treballadors procedents d'una ETT.
- Prolongació del període d'activitat dels fixos-discontinus.
- Contractes d'interinitat per substituir treballadors en maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o la lactància, situació d'excedència per cura de familiars o víctimes de violència masclista que hagin suspès el contracte per exercir mobilitat geogràfica o de centre de treball (*contracte temporal*). Si una empresa contracta per substituir una baixa per risc durant l'embaràs i el bonifica, no podrà bonificar el segon contracte per substitució de la maternitat, caldrà contractar persones diferents doncs el SEPE considera que existeixen dos contractes i per tant no es compleix amb el requisit de no tenir vincle amb l'empresa en els darrers 6 mesos.
- Contracte de formació en alternança (*contracte temporal*).

Tipus de contractes de durada determinada

Contractes temporals formatius

- Contracte de formació en alternança
- Contracte en pràctiques

Contractes temporals estructurals

- Contracte eventual per circumstàncies de la producció
- Contracte de substitució o interinitat

Contractes temporals formatius

- **El contracte de formació en alternança:** el seu objecte és la qualificació professional dels treballadors, alternant l'activitat laboral retribuïda a l'empresa amb l'activitat formativa.
- **Contracte en pràctiques:** el seu objectiu és facilitar l'obtenció de la pràctica professional adequada als estudis cursats pels treballadors amb títol universitari o de formació professional o amb títols reconeguts oficialment com a equivalents. No confondre amb DUAL / FCT.





Tipus de contractes

Tipus de contracte eventual	Causa / Requisits	Forma / Durada	Indemnització / Retribució	Especificitats
De formació en alternança	Qualificar professionalment els treballadors alternant activitat laboral retribuïda amb activitat formativa. Requisits: - No tenir qualificació professional. - No es podran celebrar quan l'activitat o el lloc de treball ja hagin estat realitzats amb anterioritat per la persona en la mateixa empresa amb qualsevol modalitat de contracte durant més de 6 mesos.	- Forma: Escrita. - Poden celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. - Durada mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys (ampliable 1 any per persones amb discapacitat). - Computa a efectes d'antiguitat.	- No es tindrà dret a indemnització per la finalització del contracte. - Remuneració del treball efectiu (laboral) d'acord amb conveni col·lectiu per a aquests contractes. A falta de previsió, no podrà ser inferior al 60% (el 1r any) i al 75% (el 2n any) de la retribució prevista al conveni per les tasques desenvolupades ni al SMI (en proporció al temps de treball efectiu).	- El temps de treball no podrà ser superior al 65% (durant el 1r any) o al 85% (durant el 2n any) de la jornada màxima prevista. - No poden realitzar: hores complementàries, hores extraordinàries (llevat de les de força major), ni treballs nocturns o a torns (per norma general). - No es pot establir període de prova. - Al finalitzar el contracte l'empresa haurà de donar un certificat on consti la formació teòrica i pràctica rebuda.
En pràctiques	L'obtenció pel treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. Requisits: - S'ha de tenir un títol de CFGM, CFGS o universitari. - Cal haver acabat els estudis un màxim de 3 anys abans (5 si té discapacitat).	- Forma: Escrita. - Poden celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. - Durada mínima de 6 mesos i màxima d'1 any (en el total d'empreses) (sense límit de durada per discapacitat o risc d'exclusió social). - Computa a efectes d'antiguitat.	- No es tindrà dret a indemnització per la finalització del contracte. - Remuneració d'acord amb conveni col·lectiu per a aquest contracte. A falta d'aquesta, la prevista per les funcions desenvolupades. En cap cas podrà ser inferior a la prevista per al cte de formació en alternança ni al SMI (en proporció al temps de treball efectiu).	- No poden realitzar hores extraordinàries (llevat de les de força major). - Al finalitzar el contracte l'empresa haurà de donar un certificat on consti la durada i el contingut de la pràctica realitzada, el lloc/s ocupat/s i les tasques realitzades.

Contractes temporals estructurals

- **Contracte eventual per circumstàncies de la producció:** el seu objectiu és donar resposta a exigències circumstancials de l'empresa tot i tractar-se de la seva activitat ordinària. Aquestes poden derivar-se de circumstàncies de la producció imprevisibles (ex: augment de comandes) o previsibles però de molt curta durada (ex: Black Friday).
- **Contracte de substitució o interinitat:** el seu objectiu és substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball i també per cobrir llocs vacants a l'empresa mentre duri el procés de selecció del titular definitiu.





Tipus de contractes

Contractes temporals

Tipus de contracte eventual	Causa	Durada	Forma	Indemnització
Eventual per circumstàncies de la producció	- Per donar resposta a exigències circumstancials de l'empresa tot i tractar-se de la seva activitat ordinària. S'inclouen aquelles que deriven de les vacances anuals. - Poden derivar-se de circumstàncies de la producció imprevisibles (ex: augment de comandes) o previsibles però de molt curta durada (ex: Black Friday).	- Quan doni resposta a circumstàncies de la producció la durada màxima serà de 6 mesos ampliable per conveni col·lectiu fins a 1 any. - Quan sigui per atendre a situacions ocasionals previsibles i que tinguin una durada reduïda les empreses només podran utilitzar aquest cte 90 dies no consecutius dins d'un any natural.	Verbal si té una durada inferior a 4 setmanes i és a jornada completa.	Es tindrà dret a indemnització de 12 dies per any treballat al finalitzar el contracte.
De substitució o interinitat	- Substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de feina. - Per a completar la jornada reduïda d'un treballador. - Per cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció o promoció per la seva cobertura definitiva.	Durada igual a l'absència del treballador al que s'està substituint o complementant la jornada (o al que duri el procés de selecció màx. 3 mesos).	Escrita.	No es tindrà dret a indemnització per la finalització del contracte.

Contractes de relleu

És el contracte d'un treballador aturat o amb contracte de durada determinada (rellevista) per completar la jornada d'un altre treballador (rellevat) que està proper a l'edat de **jubilació**.

La durada del contracte serà, com a mínim, pel temps que li falti al jubilat parcial per arribar a la jubilació plena.

Tipus de contracte eventual	Causa / Requisits	Forma / Durada	Indemnització / Retribució	Especificitats
De relleu	Completar el contracte d'un altre treballador que està pròxim a l'edat de jubilació.	• Forma: Escrita. • Durada igual al temps que li falti al jubilat parcial per jubilar-se totalment.	• No es tindrà dret a indemnització per la finalització del contracte. • Remuneració anirà en correspondència amb la del treballador rellevat.	• El treballador ha d'estar a l'atur o tenir un contracte de durada determinada a l'empresa. • Es celebra simultàniament amb un contracte a temps parcial amb el rellevat.



Altres tipus de contractes

- **Contracte de treball en grup:** l'empresari contracta un grup de treballadors, considerat en la seva totalitat, de manera que tindrà drets i obligacions laborals només respecte del representant del grup.
- **Treballador autònom econòmicament dependent (TRADE):** són les persones físiques que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament per percebre'n almenys el 75% dels seus ingressos.



Contractes a temps parcial

Requisits:

- Escrit.
- Cal indicar les hores de treball i la seva distribució.
- De no observar-se aquestes exigències, es presumirà celebrat a jornada completa, tret que s'acrediti el caràcter parcial dels serveis.

Els treballadors a temps parcials **no** poden realitzar **hores extraordinàries** (estructurals i no estructurals), llevat per força major.

Les **hores complementàries** són aquelles la possibilitat de realització de les quals ha estat pactada per escrit, com a addició a les hores ordinàries en contractes de com a mínim 10 hores setmanals. Les hores complementàries no podran ser superiors al 30% de la jornada ordinària.

La suma de les hores ordinàries i les hores complementàries no podrà excedir la jornada laboral d'un treballador a temps complet comparable.

Poden ser **indefinites o de durada determinada** si la modalitat contractual ho permet.

Es **computaran com a cotitzats a temps complet** per a les **pensions** de: jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat (2023).



Teletreball

Aspectes clau de la Llei de treball a distància (2021)

- Es **considerarà** teletreballadora la persona que realitzi com a mínim el 30% de la jornada en una mitjana de 3 mesos de la seva activitat laboral a distància (no al centre de treball, utilitzant mitjans tecnològics).
- Els **menors** i els **contractes de formació** podran teletreballar sempre i quan es garanteixi que com a mínim el 50% de la jornada es realitza de forma presencial.
- Els teletreballadors tindran els **mateixos drets** que els treballadors presencials (tant individuals com col·lectius).
- El treball a distància serà **voluntari** i requerirà un acord signat per escrit entre treballador i empresa.
- L'**acord escrit** haurà de contenir: inventari de mitjans, equips i eines que caldrà per realitzar el teletreball, despeses de la persona treballadora per teletreballar, horari, regles de disponibilitat, el percentatge i distribució del teletreball i treball presencial, centre de treball al que queda adscrit el treballador, lloc de treball on desenvoluparà el treball presencial, terminis de preavis per a la reversibilitat, mitjans de control de l'empresa, procediment a seguir si hi ha problemes tècnics que impedeixin el desenvolupament normal teletreball, protecció de dades i durada de l'acord.
- El **contracte** del treballador a distància sempre haurà de realitzar-se per **escrit**.
- Tot i que és possible un horari flexible, caldrà complir amb l'obligació del **registre de jornada**.



Aspectes clau de la Llei de treball a distància (2021) (continuació)

- L'empresa haurà de facilitar al teletreballador tots els **mitjans i eines** necessàries per al teletreball que seran conservats i retornats pel treballador quan finalitzi la seva relació laboral o el teletreball.
- **Compensació de despeses** causades pel teletreball (llum, wifi...): seran els convenis col·lectius o acords d'empresa els que estableixin aquestes compensacions.
- **Reversibilitat**: el teletreballador pot passar a ser treballador presencial. El teletreballador tindrà el dret preferent d'accedir a una vacant de treball presencial a l'empresa en cas de que existeixi. L'empresa l'haurà d'informar quan sorgeixin aquests tipus de vacants.
- **PRL**: els teletreballadors tenen els mateixos drets en matèria de prevenció de riscos laborals. L'empresa haurà de realitzar l'avaluació de riscos laborals (ergonomia, riscos psicosocials...) i facilitar els mitjans adients per combatre'ls (ex: cadira ergonòmica, establiment dies de presencialitat). Si cal una visita del tècnic de prevenció per fer la valoració de riscos laborals, l'empresa haurà de sol·licitar-ho argumentadament per escrit i el treballador podrà donar o no el seu consentiment. Si no es presta el consentiment l'empresa haurà de realitzar la valoració amb les dades facilitades pel treballador.
- **Dret a la intimitat i dignitat**: haurà d'existir un protocol amb els mitjans de control de l'empresa (horari de possibles entrades a la pantalla de l'ordinador del teletreballador, programes als que tindrà accés l'empresa...). Només es podrà produir aquest control si prèviament s'ha informat al treballador. En tot cas el control de l'empresa haurà de complir amb els principis d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.
- **Dret a la desconnexió digital**: haurà de quedar clar l'horari o la jornada del treballador. El teletreballador té dret a no contestar correus electrònics fora del seu horari laboral.



Aspectes clau de la Llei de treball a distància (2021) (continuació)

- **Dret a la desconexió digital (continuació):** El treballador no té la obligació de contestar en el seu període de descans o vacances excepte en casos de força major o per una urgència molt greu. Aquestes excepcions han de ser precisades en un protocol intern sobre com s'exerceix aquest dret. Aquest protocol, que haurà d'haver estat consultat prèviament amb la representació dels treballadors, haurà d'indicar en quins casos i quines vies s'utilitzaran per a contactar en els casos esmentats.
- **Talls de llum o connexió (TS):** L'empresa no pot descomptar ni fer recuperar el temps perdut per talls de llum o connexió aliens al treballador.



Agències privades de col·locació i empreses de treball temporal

Agències privades de col·locació

Són entitats, amb o sense ànim de lucre (benefici), que realitzen activitats d'intermediació laboral (no contracten directament), com a col·laboradores dels Serveis Públics d'Ocupació o de forma autònoma però coordinada amb aquests.

També podran desenvolupar actuacions relacionades amb la recerca d'ocupació, com ara l'orientació i la informació professional i la selecció de personal.

La **intermediació laboral** és el conjunt d'accions que tenen per objectiu posar en contacte les ofertes de treball amb els treballadors que busquen feina, tractant de proporcionar-los un lloc de treball adequat a les seves característiques i facilitar als ocupadors els treballadors més apropiats a les seves necessitats.

Requisits:

- Autorització del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
- No subcontractar amb tercers la realització dels seus serveis
- Garantir el principi d'igualtat d'accés a l'ocupació
- Portar la comptabilitat presentant auditories



Agències privades de col·locació i empreses de treball temporal

Empreses de treball temporal

Són aquelles amb una activitat que consisteix en contractar treballadors per cedir-los temporalment a una altra empresa, denominada usuària, per tal que hi duguin a terme l'activitat laboral.

També poden actuar com a agències privades de col·locació.

La contractació a través d'una ETT genera una **relació triangular**:



Empreses de treball temporal

Els **drets i obligacions** de l'empresa es comparteixen entre l'empresa usuària i l'ETT:

Obligacions ETT:

- Afiliar i donar d'alta a la Seguretat Social al treballador
- Pagar el salari
- Exercir el poder disciplinari → imposar sancions

Obligacions empresa usuària:

- Poder de direcció i control de l'activitat
- Facilitar els Equips de Protecció Individual corresponents

El **contracte de posada a disposició** s'ha de realitzar per escrit, mai per treballs especialment perillosos i només per necessitats temporals:

- Una necessitat eventual per circumstàncies de la producció.
- Substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball o cobrir temporalment vacants mentre dura la selecció (no per vaga).
- Un contracte en pràctiques o de formació en alternança.

Els treballadors rebran la mateixa retribució que els treballadors de l'empresa usuària i tindran dret a rebre una indemnització de 12 dies de salari per any treballat en acabar el contracte.

